La fabrique de la loi : procédures et domaine de la loi

Cours · Lycée · 1 h de cours, 1 h de TD

Objectif : Maîtriser le vocabulaire de la procédure parlementaire et comprendre ce que la loi peut ou ne peut pas régler.

Au-delà du parcours simple d'un texte, la procédure législative comporte des variantes et des règles précises. Comprendre ces règles permet d'analyser un débat ou un vote de façon rigoureuse.

Loi ou règlement ?

L'article 34 de la Constitution liste les domaines que la loi fixe (droits civiques, crimes et délits, impôts, nationalité…). Tout ce qui n'y figure pas relève du règlement, c'est-à-dire des décrets du Gouvernement (article 37). Il existe plusieurs catégories de lois : les lois ordinaires, les lois organiques (qui précisent l'organisation des pouvoirs publics et sont obligatoirement contrôlées par le Conseil constitutionnel), les lois de finances (le budget) et les lois de financement de la sécurité sociale.

Les variantes de la procédure

Procédure accélérée : le Gouvernement peut demander que le texte ne soit lu qu'une fois dans chaque assemblée avant la CMP, au lieu de deux. Après l'échec de la CMP, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot (lecture définitive). Ordonnances (article 38) : le Parlement peut autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent normalement de la loi, pendant un temps limité ; une loi de ratification doit ensuite les confirmer. Vote bloqué (article 44, alinéa 3) : le Gouvernement peut demander à l'assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte, avec les seuls amendements qu'il accepte.

Les règles qui encadrent les amendements

L'article 40 rend irrecevable un amendement parlementaire qui diminuerait les recettes publiques ou créerait une charge publique. Les amendements doivent aussi avoir un lien avec le texte. Une journée par mois est réservée aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires (article 48) : c'est la « niche parlementaire ».

Le contrôle de constitutionnalité

Avant la promulgation, la saisine du Conseil constitutionnel est possible (60 députés ou 60 sénateurs, ou les autorités citées par la Constitution). Après la promulgation, la QPC permet à un justiciable de contester une disposition déjà en vigueur. Le Conseil peut déclarer des articles conformes, non conformes (ils sont supprimés) ou conformes sous réserve d'interprétation.

Du texte à l'application

Une loi ne suffit pas toujours : si elle renvoie à un décret d'application, elle n'est pleinement effective qu'à la publication de ce décret. Légifrance et les dossiers législatifs de l'Assemblée et du Sénat permettent de suivre le parcours complet.

À retenir

- Article 34 : domaine de la loi ; article 37 : domaine du règlement.
- Variantes : procédure accélérée, ordonnances, vote bloqué.

- Article 40 : irrecevabilité financière des amendements parlementaires.
- QPC : contrôle après promulgation ; saisine préalable : contrôle avant promulgation.

Vocabulaire

Loi organique	Loi qui précise l'organisation des pouvoirs publics ; contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel.
Ordonnance	Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, avec l'autorisation du Parlement.
Procédure accélérée	Une seule lecture par assemblée avant la CMP.
Vote bloqué	Un seul vote sur le texte avec les amendements retenus par le Gouvernement.
QPC	Question prioritaire de constitutionnalité, posée à l'occasion d'un procès.

Pour aller plus loin

Constitution : articles 34 à 49 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/

Règlement de l'Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/

Les dossiers législatifs du Sénat : https://www.senat.fr/